

1510981-06.2020.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.311.232/2020 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Gonçalves da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ODAIR JOSE RODRIGUES PEREIRA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Sao Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510981-06.2020.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510981-06.2020.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.311.232/2020 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Gonçalves da Silva e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

ODAIR JOSE RODRIGUES PEREIRA e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 148 § 2 cc art 29 cc art 61 inciso II alínea b em relação a segunda vítima e artigo 157, §2 inciso II, III e V e § 2 A, na forma do artigo 691 todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, agindo em concurso

e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado privaram mediante sequestro a vítima 2 da liberdade resultando grave sofrimento moral, bem como, com outros indivíduos não identificados mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo a carga de cobre, pertencente a pessoa jurídica.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/109) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls. 04/08,18/21), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.08/11), auto de reconhecimento pessoal (fls.23,26), auto de reconhecimento de objeto (fls.24), auto de entrega(fls.28), laudo de objeto(fls.193/194,195/202).

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2021 (fls.203), sendo que os réus foram citados e ofertaram Defesas (fls.216/222,225/237), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios (fls..326/327,476)

Em memoriais finais o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denuncia com fixação da pena acima do mínimo com reconhecimento de todas as causas de aumento, regime fechado, e sem recurso em liberdade. (fls.480/491).

A Defesa de Adriano insistiu na improcedência pela fragilidade probatória (fls.492/498).

Por fim a Defesa de Odair sustentou a improcedência pela fragilidade probatória (fls.500/503).

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/08,18/21), auto de exibição e apreensão e entrega (fls.08/11), auto de reconhecimento pessoal (fls.23,26), auto de reconhecimento de objeto (fls.24), auto de entrega(fls.28), laudo de objeto(fls.193/194,195/202). além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, o réu Adriano disse que esta cumprindo regime aberto, e algumas semanas antes da abordagem estava fazendo corridas em Santo André, e viu um imóvel para alugar, mas não deu para parar, terminou o trabalho, e o carro estava com problemas no freio, e no dia 13/12 ligou para o mecânico, para fazer manutenção no dia 14/12, e ligou para o Odair, se ele tinha como leva-lo ate Santo André para ver o imóvel. Passando pelo bairro Utinga, passaram viaturas do Deic, e eles desceram e fizeram a abordagem, e indagaram a respeito de passagem, e o policial, disse que não precisava perguntar pois já tinha prendido ele, e indagou a respeito do que faziam no local, e disse que veio ver o imóvel. Fizeram a detenção, e voltaram por uma rua, e eles entraram no estabelecimento já tinha outros policiais, e falaram que estava envolvido no roubo, e colocaram na viatura, e levaram para a delegacia. Disseram que as vítimas o reconheceram na delegacia e ficaram bastante tempo no local. Não conhecia os policiais. Disse que no dia 11 de dezembro fez três corridas particulares inclusive para o vereador Indio. Trabalhava no 99. Fez as corridas no particular, e pegou ele 20:00 no Jardim Lavinia ate o bairro assunção, deixando ele no Habibs por volta das 22:00.

Odair disse que trabalhava com o irmão na pizzeria e estava cumprindo condicional. Marli é sua esposa. Negou os fatos. Disse que Adriano ligou pedindo para leva-lo para Santo André para ver um imóvel. O automóvel era de Marli. Chegaram no local, e ficaram parados em uma rua, e ele foi ate ver o imóvel, e ele voltou, e disse que o negocio não deu certo, pois o valor do aluguel era alto. Entraram no veiculo, e foram abordados pela viatura. Conhecia um dos policiais, no caso do Danilo, pois já tinha sido abordado por ele. Disse que estava trabalhando na pizzeria no dia dos fatos, fica no jardim do lago, em Sao Bernardo, e chamado Luna Pizzaria. Não tinha registro de trabalho. Não tem envolvimento no delito.

Como visto os reus sustentaram álibis, e trouxeram a si o onus da prova nos termos do artigo 156 do CPP, e não conseguiram se desincumbir, Adriano poderia ter arrolado o suposto vereador, apresentado o relatório do aplicativo, provas simples ate porque tem Defensor constituído, bem como Odair, poderia ter arrolado o proprietário da pizzaria, ou testemunhas que comprovassem o labor no dia, e mesmo possuindo Defensor nada trouxe nesse sentido.

Ademais, ate mesmo a versão de Odair do veiculo Ecosport não se confirmou, já que o proprietário do veiculo em petição a fls.315/317 disse que desconhecia o fato de o réu estar na posse irregular do automóvel, ou seja, mais um elemento a demonstrar que as versões dos acusados não encontram amparo na realidade.

Realmente não comprovaram os álibis pois não são verdadeiros, as versões não são idôneas, pois caso contrario as provas simples das alegações teriam aportado aos autos.

No mais, Danilo, policial, disse que chegou ao conhecimento da delegacia especializada um boletim de ocorrência, onde descrevia o roubo de cobre de um caminhão, inclusive com agravante do sequestro por parte dos agentes. Iniciaram a investigação, e receberam a informação de que em Santo André, uma carga semelhante a roubada, inclusive com individuos com características iguais do roubo, estariam negociando a carga em um deposito de reciclagem, e foram ate o local, e permaneceram em campana, avistaram o local fechado, e saíram os individuos citados no boletim de ocorrência, e entraram em um veiculo, e fizeram a abordagem, próximo ao deposito, e indagado a respeito, eles diziam que estavam procurando casa para alugar, o que já chamou a atenção, e retornaram ao deposito, onde foram recepcionados pelo proprietário de nome Leandro, o qual confirmou que eles saíram do local, e comprou o cobre deles, e achou estranho pois pagou o preço do mercado, e com o intuito de apurar melhor os fatos, fizeram contato com a vitima, e mandaram a fotografia do material, e o representante reconheceu o material, e com isso, informaram a autoridade, e foram ate a delegacia, com os suspeitos e com o material apreendido. Na delegacia o representante da empresa e as vitimas compareceram, e reconheceram a carga, e o motorista e o ajudante reconheceram os reus como autores do roubo. Devido ao lapso temporal, pelo que recorda, foi mostrado para uma das vítimas fotografias da familia. Não se recorda se Leandro apresentou nota fiscal de compra do material. Um dos reus informalmente confessou os fatos, mas não se recorda qual deles, e permaneceram em silencio. Já fez a prisão de um dos reus há muito tempo, a quase 06 anos, e não se recordou dele no dia, e não conhecia o outro. Já tinham passado as informações para empresas do roubo, e uma destes empresarios acabou apresentando a informação. Quanto a receptação por parte de Leandro, ficou a cargo da autoridade policial, e o reconhecimento seguiu os protocolos da lei, sendo que foi pessoal, e eles ficaram com outras pessoas ao lado. No deposito tiraram as fotografias sendo que através dela o representante reconheceu como parte do material subtraído. Não se recorda se o material estava no chão ou em caminhão. A intenção era reunir as provas suficientes e os suspeitos e conduziram a delegacia, cabendo a autoridade policial decidir a respeito dos fatos. Não se recorda se estava ha uma distancia de um ou dois quarteirões, e não fizeram na frente do deposito, em virtude dos reus terem saído rápido com um veiculo Ecosport.

Lindomar, reiterou o depoimento de Danillo, acrescentando que durante a investigação, e sendo um roubo de carga, e começaram a diligenciar , e um dias apos o roubo, receberam a informação que uma carga similar estava sendo entregue em um depósito, e o caminhão já tinha saído, e estavam saindo os reus do galpão, e ingressaram em um carro, e fizeram a abordagem já que as características eram similares aos roubadores, e também contataram Leandro, que admitiu a compra da carga dos individuos e mostrou a carga, e verificaram que eram a mesma que foi roubado e mandaram as fotos ao motorista, e ele reconheceu a carga. As vítimas

reconheceram os reus em reconhecimento pessoal. Leandro foi conduzido para a delegacia, e ele apresentou a nota fiscal, que era similar ao valor do mercado e ele não havia pago a carga. Não conhecia os reus. As vítimas falaram que eles mostraram fotografias de um filho, no intuito de ameaçar os ofendidos. Os reus falaram na abordagem que estavam procurando imóvel para ser alugado, e negaram que saíram do depósito. Informalmente os reus após a investigação admitiram o crime e até Adriano, disse que a vítima que reconheceu ele na delegacia, até o fórum ela não reconheceria, pois tinha uma grande caminhada até a audiência, e consignaram no boletim de ocorrência. A mercadoria estava no chão. O veículo foi apreendido, mas não conseguiram apurar se era o mesmo usado no momento do crime. Leandro foi conduzido e apresentou a documentação, e caberia a autoridade policial analisar. Tinha uma parte da equipe fazendo a campana, enquanto outra fez a abordagem quando eles saíram com o carro. A mercadoria que foi descarregada foi pesada na empresa vítima.

Marcus reiterou os depoimentos dos demais policiais, e acrescentou que passaram a colher informações nas ruas, e chegou que o mesmo material estava sendo comercializado em Santo André em um comércio de sucatas, e foram até o local, e ficaram aguardando até que dois indivíduos saíram de um galpão com as mesmas características e adentraram em uma Ecosport e resolveram abordá-los, os quais disseram que estavam procurando um imóvel para locar, e estavam nervosos, e foram até o galpão, e foram atendidos por Leandro, que admitiu que comprou a carga de cobre dos réus, e mostrou a carga que foi apreendida, e reconhecida pela vítima. Lindomar mandou fotos para o delegado do material apreendido. Foram todos conduzidos a delegacia. Leandro foi conduzido a delegacia, para que a autoridade analisasse a situação, já que caberia a mesma lavar eventual flagrante. As vítimas narraram o roubo, mas não se recorda dos detalhes, apenas que foram abordadas e teve violência e mostraram fotos de familiares e que iriam matar todo mundo. As vítimas fizeram o reconhecimento pessoal. Adriano ameaçou ao final, dizendo que a vítima reconheceu na delegacia mas não reconheceria no fórum, pois havia uma caminhada grande e algo poderia acontecer, sendo que é um indivíduo de alta periculosidade, e a autoridade constou no registro da ocorrência. O carro não estava no nome dos reus, e foi apreendido. Nenhum dos reus estava trabalhando de forma honesta, nem apresentaram registro. Foi seguido o protocolo de reconhecimento legal previsto no Código de Processo Penal.

Testemunha protegida disse que saiu para viajar às 3 de manhã, e pegou o caminhão na empresa, e chegou no destino, descarregou, e aguardou para carregar e retornar, e nesse dia, tinha uma reunião na empresa do curso de especialização, e parou para comer algo em um posto por volta das 22:00, e comeu uma marmitex, e foi para o caminhão, e viu um pessoal, e como haviam vários caminhões, e estava vendo um programa de televisão, os rapazes chegaram do lado, e já anunciaram o assalto, e disse que o caminhão era rastreado, e deram pressão, e mostraram a foto da esposa, da casa, e falaram que estavam com ela, e pediram para manobrar o caminhão, e disse se alarmasse tomariam um tiro, e disse que a carga estava segurada. Colocou o caminhão, torto, e eles xingaram, e nisso já veio um outro caminhão, e estacionou, e ficou dentro da cabine com um rapaz controlando sua pessoa, mas haviam mais pessoas. Demorou muito tempo o assalto, onde fizeram o transbordo da carga, e chegou uma pessoa moreno alto, e estava com seu cunhado, que também estava coagido, e não dava nem para conversar. Depois de tudo, o colocaram junto com o cunhado em uma caminhonete, e agrediram seu cunhado, e o caminhão veio atrás, e os meliantes dentro do carro do cunhado. Entraram no rodão, e o rapaz que veio acompanhando o caminhão e eles conversavam pelo celular. Pegaram a Imigrantes, e ainda alertou que haviam base policial, e ficaram andando consigo. Quando o caminhão chegou no destino não sabia o local, e eles ficaram nervosos e discutiram. Foram até Santo André, e foi liberado perto do shopping, e disse que não poderia avisar a polícia, pois ainda estavam com seu cunhado, e o posto tinha um bar, e estava todo escuro, e pediu para entrar, e disse que foi assaltado. Conseguiu um celular emprestado e ligou para seu irmão. Depois de tudo, o cunhado foi liberado na Castelo Branco e

ficou com o carro. Eles o ameaçavam de morte, e também o cunhado. Tentou acalmar os reus. O caminhão da empresa ficou no posto. Foram liberados as 5:00 da manhã no dia seguinte. Reconheceu os reus na delegacia, mas eles estavam de máscara e chapéu. Não reconheceu os reus em audiência, e na delegacia o reconhecimento foi pessoal e foram colocados com outras pessoas. Também não reconheceu as vozes dos presos. Depois disso ficou afastado por seis meses e ficou em estado de choque. Foram colocados os reus com outras pessoas na delegacia. Não mostraram fotografias na delegacia. Na delegacia disseram que os reus eram confessos. Foi localizada a carga. Teve um cara mais forte, e já estava sob pressão e choque, e até hoje a vida não é mais a mesma.

A segunda testemunha protegida disse que estava trabalhando e solicitaram para ir ao caminhão que estava em Araçariguama, e ficaram aguardando a autorização para pegar o caminhão. Estava o caminhão no posto, e o motorista veio para garagem. A vítima contou para o gerente da empresa que ele foi abordado no posto, e transbordaram a carga, e trouxeram o caminhão e levaram ele junto, e também o cunhado. A carga foi recuperada pelo Deic. Não teve dúvidas do reconhecimento da carga, foi até a delegacia, e um motorista foi até o ferro velho em Santo André para pegar a carga, e na hora o motorista viu a mercadoria, que era específica do cliente, no caso, pedaços de fitilho de cobre. A carga estava avaliada em R\$ 250.000,00.

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476).

Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401).

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por

policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Ao findar da prova oral, tem-se que os reus estariam na posse dos objetos subtraídos, tanto que o proprietário do comércio acabou sendo conduzido, conforme depoimento a fls.30, onde Leandro confirmou que negociou a compra do material dos acusados, que entregaram o objeto que foi apreendido na empresa da testemunha.

Além da entrega do material subtraído e que estava na posse dos reus e foi repassado a testemunha, tem-se que na fase policial foi realizado o reconhecimento pessoal nos termos do artigo 226 do CPP.

De fato, as vítimas reconheceram os acusados na fase policial nos termos do artigo 226 do CPP, e reiteraram o reconhecimento feito na delegacia em juízo, confirmando o teor, embora não tenham conseguido apontar com certeza as pessoas dos acusados até pelo decurso do tempo e modificação da fisionomia.

Nesse sentido, "O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do reconhecedor" (RJDTACrimSP, 9/138). Para que se não alegue defeito de forma no reconhecimento, é de se sublinhar que "O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis" (RJDTACRIM, 25/233).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários". 3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vítima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois,

além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido. (AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022, gn)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verificam-se provas testemunhais altamente relevantes e confissões, ainda que parciais, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 695.063/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022, gn)

E mais, o reconhecimento foi pessoal e de acordo com a disposição do artigo 226 do CPP afastando qualquer dúvida ou nulidade da prova.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

APELAÇÃO LESÃO CORPORAL GRAVE Materialidade e autoria nitidamente demonstrada absolvição por falta de Provas - Alegação de legítima defesa Inocorrência Versão do acusado isolada e totalmente contraditória Palavra da vítima e das testemunhas Validade - Conjunto probatório suficiente para embasar a condenação Pena e regime fixados corretamente Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006431-72.2009.8.26.0022; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Amparo - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos

Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Chama a atenção que além do reconhecimento pessoal realizado nos termos do artigo 226 do CPP tem-se ainda a apreensão do material subtraído em comercio, onde os reus haviam acabado de negociar com Leandro, e que foram reconhecidos pelo representante da empresa vítima.

Ora as provas trazidas na instrução são convincentes a comprovarem a autoria dos acusados no delito praticado, seja pela apreensão dos objetos que tinham acabado de serem negociados pelos acusados, o que já inverte a presunção, bem como, os depoimentos e reconhecimentos pessoais das vítimas, além de os reus não comprovarem os álibis sustentados em interrogatório.

Comprovada ainda a causa de aumento já que atuaram em concurso de agentes.

Também comprovada a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, conforme pontuado pelas vítimas.

Ainda demonstrada a restrição da liberdade das vítimas por tempo suficiente, o que leva a certeza da ocorrência da qualificadora.

No entanto, em relação ao sequestro, ate pela dinâmica dos fatos, se constata que foi o crime meio para o crime fim, de fato, os reus com individuos não identificados, abordaram a vítima 02 para levar ao encontro da vítima 01, mas a intenção sempre foi o roubo de objetos e da carga.

Desta forma entendo que o delito de sequestro foi absorvido pelo roubo com causas de aumento, tanto que negociaram o objeto subtraído com comerciante de sucatas.

Portanto a ação é parcialmente procedente. Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) ADRIANO GONÇALVES DA SILVA. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado é portador de maus antecedentes, e ainda em cumprimento de regime mais brando de pena tornou a se envolver em crime grave, o que denota a má conduta social, o que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que eleva a pena em 1/4, totalizando 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes atenuantes. Presente duas causas de aumento de pena, o que eleva a pena em 5/12, totalizando, 08 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa. Ainda presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, elevando-se a reprimenda em 2/3, totalizando 14 anos e 10 dias de reclusão e pagamento de 27 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena.

2) ODAIR JOSE RODRIGUES PEREIRA. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado é portador de maus antecedentes, e ainda em liberdade condicional tornou a se envolver em crime grave descumprindo as condições, o que denota a má conduta social, o que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência que eleva a pena em 1/4, totalizando 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. Ausentes atenuantes. Presente duas causas de aumento de pena, o que eleva a pena em 5/12, totalizando, 08 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa. Ainda presente a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, elevando-se a reprimenda em 2/3, totalizando 14 anos e 10 dias de reclusão e pagamento de 27 dias-multa. Não estão presentes causas de diminuição de pena.

A minguia de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os acusados.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus e pela pena aplicada, fixo para ambos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Ainda não preencheram os requisitos mínimos para modificação de regime.

Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157, §2 inciso II, III, V e § 2 A I todos do Código Penal os réus: ODAIR JOSE RODRIGUES PEREIRA à pena privativa de liberdade de 14 anos e 10 dias reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 27 dias-multa e ADRIANO GONÇALVES DA SILVA à pena privativa de liberdade de 14 anos e 10 dias reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 27 dias-multa. Para ambos, o valor do dia multa consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Passo novamente a analisar a situação prisional dos reus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus reincidentes, portadores de maus antecedentes, e em regime mais brando de cumprimento de pena, e o outro em liberdade condicional tornaram a se envolver em crime grave, insistindo em condutas delituosas, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituosa. Desta forma, por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de

Mello, 30/06/2020). "Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento" (2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional" (STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013)

"A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Custas pelos réus na forma da lei.

No tocante ao automóvel sem a comprovação da posse ou do empréstimo por parte do réu, e verificado na instrução que realmente seria de terceiro que a princípio desconhecia o assenhoreamento por parte de Odair, e comprovada a propriedade de Marcos, defiro a restituição ao mesmo, com isenção de estadia desde que não exista débitos administrativos relativos a IPVA e licenciamento, pois nesse caso haveria a cobrança já que a restrição é administrativa. Ainda não havendo pendências administrativas fica isento da estadia devendo retirar o veículo no prazo de 05 dias, após esse passara a incidir a estadia.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, comunicando a Justiça Eleitoral e o IRGD.

Sao Roque, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA